МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 06 дугаар сарын 13 №04/32 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ЕРӨНХИЙ НАРИЙН
БИЧГИЙН ДАРГА Л.ӨЛЗИЙСАЙХАН ТАНАА

"Цогц Хөгжлийн Үндэсний Төв" НҮТББ-аас ирүүлсэн "...Улсын Их Хурлын 2020, 2021 оны намрын ээлжит чуулганаар хуулиудыг эцэслэн батлахад санал хураалтад оролцсон гишүүн тус бүрийн өгсөн саналыг гаргуулж авахаар Улсын Их Хурлын Ерөнхий нарийн бичгийн даргад удаа дараа хандсан боловч мэдээллийг гаргаж өгөөгүй. 2020 оны сонгуулиар байгуулагдсан Улсын Их Хурлаас баталсан хууль, тогтоолын төслийг эцэслэн батлахад гишүүн тус бүр ямар санал өгсөн талаарх мэдээллийг цахим хуудастаа байршуулаагүй нь Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн холбогдох заалтыг зөрчиж, олон нийтийн мэдэх, төрийн үйл хэрэгт оролцох эрхийг хангахгүй байна" гэх гомдлыг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2, 25 дугаар зүйл, Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2 дахь хэсэгт заасны дагуу шалгалаа.

Нэг. Үйл баримт

Гомдол шалгах ажиллагааны хүрээнд талуудаас тайлбар, баримт гаргуулан авч, холбогдох нээлттэй мэдээллийг шинжлэхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. "Цогц хөгжлийн үндэсний төв" НҮТББ-аас https://www.uih.mn цахим хуудсыг хөгжүүлэх зорилгоор 2020-2022 онд хууль эцэслэн батлах санал хураалтын дүн буюу хууль батлахад Улсын Их Хурлын гишүүн тус бүр ямар санал өгсөн талаарх мэдээллийг авахаар Улсын Их Хурлын Тамгын газарт дөрвөн хүсэлт, хоёр гомдол гаргасан боловч хүссэн мэдээллийг бүрэн гүйцэд, тодорхой авч чадаагүй байна. Улмаар тус ТББ-аас 2020 оны сонгуулиар байгуулагдсан парламентаас баталсан хууль, тогтоолын төслийг эцэслэн батлахад Улсын Их Хурлын гишүүн тус бүрийн өгсөн саналын мэдээллийг нээлттэй болгохыг шаардаж, цахим гарын үсэг цуглуулах зэргээр нөлөөллийн аян өрнүүлжээ.

2. Улсын Их Хурлын Тамгын газар шаардлагыг хүлээн авч, Улсын Их Хурлаас хууль, тогтоолын төслийг эцэслэн батлахад гишүүн тус бүрийн өгсөн саналын мэдээллийг "Цогц хөгжлийн үндэсний төв" НҮТББ-д хүргүүлэх, мэдээллийг нээлттэй болгох зарим арга хэмжээг авсан байна. Тодруулбал, "Цогц хөгжлийн үндэсний төв" НҮТББ-д Улсын Их Хурлын Тамгын газрын дэд даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн албан бичгээр 42 хууль, 3 тогтоолын төслийг эцэслэн баталсан санал хураалтын мэдээллийг хүргүүлжээ. Улсын Их Хурлын Тамгын газрын дэд даргаас 2023 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн ТГ-03/657 дугаар албан бичгээр Комисст ирүүлсэн тайлбарт "Улсын Их Хурлын 2023 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдааны үеэр Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар төрийн бус байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, хүсэлттэй холбогдуулан чуулганы ирц, хуулийн төсөл эцэслэн баталсан санал хураалтын мэдээллийг ил тод болгох талаар Улсын Их Хурлын Тамгын газарт үүрэг болгосон. Үүнтэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын 2020 оны намрын ээлжит чуулганаас хойших хуулийн төслийг эцэслэн баталсан санал хураалтын мэдээллийг Улсын Их Хурлын албан ёсны цахим хуудсанд байршуулах холбогдох бэлтгэл ажил хийгдэж байгаа бөгөөд цаашид

15007014?

https://www.parliament.mn цахим хуудаснаас мэдээлэлтэй танилцах боломжтой болно. Түүнчлэн "Цогц хөгжлийн үндэсний төв" НҮТББ-аас ирүүлсэн хүсэлтэд дурдсан чуулганы нэгдсэн хуралдааны санал хураалтын мэдээллийг уг төрийн бус байгууллагад үе шаттайгаар хүргүүлж байгаа" гэжээ.

Улсын Их Хурлын албан ёсны цахим хуудас (https://www.parliament.mn)-ны "Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаа" цэсийн "Хууль тогтоох үйл ажиллагаа" дэд цэсийн "Нэгдсэн хуралдаан" хэсэгт "Санал хураалтын дүн" хэсгийг байршуулж, 2020 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрөөс 2023 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийг хүртэлх хугацааг хамарсан санал хураалтын дүнг зурган файлаар оруулжээ.

Хоёр. Гомдолд холбогдох эрх зүйн зохицуулалт

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 17 дахь заалтад "Төр, түүний байгууллагаас хууль ёсоор тусгайлан хамгаалбал зохих нууцад хамаарахгүй асуудлаар мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхтэй", Монгол Улсад 1976 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 19 дүгээр зүйлийн 2-т "Хүн бүр санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхтэй; энэ эрхэд төрөл бүрийн мэдээлэл болон үзэл санааг улсын хил хязгаарыг үл харгалзан амаар, бичгээр ... өөрийн сонгосон бусад аргаар эрж хайх, хүлээн авах, түгээх эрх чөлөө багтана" гэж тус тус заасан. Монгол Улс мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхийг хангах зорилгоор Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийг баталсан бөгөөд уг хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.4 дэх заалтад "мэдээлэл ойлгомжтой, үнэн зөв, бүрэн байх" гэж нийтийн мэдээллийн үйл ажиллагааны зарчмыг тогтоож, 8 дугаар зүйлийн 8.6.22 дахь заалтад "хууль, олон улсын гэрээгээр нээлттэй байхаар заасан бусад мэдээллийг байнга ил тод, нээлттэй байлгах," 15 дугаар зүйлийн 15.4 дэх хэсэгт "байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой, хуулиар нээлттэй, ил тод байлгах мэдээллийг хүн, хуулийн этгээдэд тэдгээрийн хүсэлтийг үндэслэн бүрэн гүйцэд, үнэн зөв, тодорхой өгөх" гэж мэдээлэл хариуцагчийн үүргийг тогтоожээ.

Монгол Улсын Их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 130 дугаар зүйлийн 130.2 дахь хэсэгт заасны дагуу хуралдааны тэмдэглэл буюу түүнд тусгах хууль, тогтоол эцэслэн батлахад гишүүн бүрийн өгсөн санал нь ил тод байх ёстой, нээлттэй мэдээлэл байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Хорин долдугаар зүйлийн 7 дахь хэсэгт "Улсын Их Хурлын гишүүд саналаа илээр гаргаж асуудлыг шийдвэрлэнэ. Үндсэн хууль, бусад хуульд заасан, эсхүл хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн бол нууц санал хураалт явуулна" (2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр баталсан нэмэлт өөрчлөлтөөр нэмсэн) гэж заажээ. Энэ нь Улсын Их Хурлын гишүүн хууль тогтоомж батлахад саналаа илээр гаргах нь хууль тогтоох ажиллагааны үндсэн горим болох Монгол Улсын Үндсэн хуулийн үзэл баримтлалыг илтгэж байна.

Улсын Их Хурлын гишүүний хууль, тогтоол батлахад гаргасан санал ил тод, сонгосон төлөөлөгчийнхөө хууль тогтоох ажиллагааны оролцоо, шийдвэрийг иргэд хянах боломжийг бүрдүүлэх нь Монгол Улсын Үндсэн хуулиар тогтоосон ардчилсан ёсны зарчим, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, Арван зургадугаар зүйлийн 9 дэх заалтад заасан шууд буюу төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан төрийг удирдах хэрэгт оролцох эрх хангагдах нөхцөл болно. Төрийн хэргийг явуулахад шууд болон чөлөөтэй сонгосон төлөөлөгчдөөрөө уламжлан оролцох хүний эрхийг Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 25 дугаар зүйлийн 25(а) хэсэгт мөн баталгаажуулжээ. Мөн Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлд төрийн үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналтыг бий болгох нь хуулийн зорилго болохыг тодорхойлсон байна.

Гурав. Хүний эрх, эрх чөлөөг хөндөж буй талаарх дүгнэлт

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.6.22, Монгол Улсын Их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 129 дүгээр зүйлийн 129.3.3, 130 дугаар зүйлийн 130.2, Монгол Улсын Их хурлын тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 44.4.7 дахь заалтад зааснаар Улсын Их Хурлаас хууль, тогтоол эцэслэн батлахад гишүүн бүрийн өгсөн

санал нь нээлттэй мэдээлэл бөгөөд энэ мэдээлэл олон нийтэд ойлгомжтой, ил тод, нээлттэй байх нь Монгол Улсын Үндсэн хуулиар тогтоосон ардчилсан ёсны зарчим болон шууд буюу төлөөллийн байгууллагаараа уламжлан төрийг удирдах Монгол Улсын иргэний үндсэн эрхийг хангах нөхцөл юм.

Монгол Улсын Их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 129 дүгээр зүйлийн 129.3.3 дахь заалтад хууль, тогтоол эцэслэн батлах үед Улсын Их Хурлын гишүүн тус бүрийн дэмжсэн эсэх саналыг Улсын Их Хурлын Чуулганы нэгдсэн хуралдааны тэмдэглэлд тусгах, Монгол Улсын Их хурлын тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 44.4.7 дахь заалтад чуулганы явцыг дэс дараалан албан ёсоор тэмдэглэн хөтөлж, түүнийг ашиглах, хадгалах ажлыг эрхлэн явуулах чиг үүргийг Улсын Их Хурлын Тамгын газарт хүлээлгэжээ. Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хууль, тогтоол эцэслэн батлах үед Улсын Их Хурлын гишүүн тус бүрийн өгсөн санал олон нийтэд ойлгомжтой хэлбэрээр, ил тод, нээлттэй биш, энэ мэдээллийг хүлээн авах тухай "Цогц хөгжлийн үндэсний төв" НҮТББ-аас гаргасан хүсэлтийг бүрэн гүйцэд хангаагүй нь Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.4, 15 дугаар зүйлийн 15.4 дэх хэсэгт заасан мэдээлэл хариуцагчийн ажиллах зарчимд нийцэхгүй бөгөөд Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 17 дахь заалтад заасан "...Төр, түүний байгууллагаас хууль ёсоор тусгайлан хамгаалбал зохих нууцад хамаарахгүй асуудлаар мэдээлэл хайх, хүлээн авах", Гуравдугаар зүйлийн 1, Арван зургадугаар зүйлийн 9 дэх заалтад заасан "шууд буюу төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан төрийг удирдах хэрэгт оролцох эрх" зөрчигдөх нөхцөлийг үүсгэж байна.

Улсын Их Хурлын Тамгын газраас "Цогц хөгжлийн үндэсний төв" НҮТББ-аас гаргасан хүсэлтийг хангах арга хэмжээ авч, Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хууль, тогтоол эцэслэн батлах үед Улсын Их Хурлын гишүүн тус бүрийн өгсөн саналыг ил тод, нээлттэй болгох арга хэмжээг үе шаттай авахаа илэрхийлсэн болохыг дурдах нь зүйтэй.

Дөрөв. Комиссын гишүүний зөвлөмж

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3, Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчиж болзошгүй шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулах зорилгоор дараах арга хэмжээ авахыг зөвлөж байна. Үүнд:

1. Улсын Их Хурлын 2020, 2021 оны намрын ээлжит чуулганаар хуулиудыг эцэслэн батлахад санал хураалтад оролцсон гишүүн тус бүрийн өгсөн саналын мэдээллийг гаргуулж авах талаар "Цогц хөгжлийн үндэсний төв" НҮТББ-аас гаргасан хүсэлтийг Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.4 дэх хэсэгт заасан шаардлагад нийцүүлж хангах;

2. Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хууль, тогтоол батлахад Улсын Их Хурлын гишүүн тус бүрийн өгсөн саналыг Улсын Их Хурлын албан ёсны цахим хуудаснаас иргэд саадгүй, ойлгомжтой хэлбэрээр танилцах боломжийг бүрдүүлэх.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Зөвлөмжийг хэрэгжүүлсэн талаарх мэдээллийг холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА